Resolución Directoral UGEL – T. Nº 001158

Tocache, 12 JUN 2018

VISTOS:

El Informe Nº 088-2017-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 28 de diciembre del año 2017, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, Memorando N°138, y demás documentos siendo un total de (40) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Con Nota de Coordinación N°315-2017-GRSM-DRE/UGEL-T/UAGL de fecha 05 de junio del 2017, el Mg. Carlos Pereyra Araujo, remite informes presentados por la profesora Jenny Valdiviezo Grandez, la misma que viene informando sobre su visita diagnóstico, realizado a la I.E 0730, en las fechas que menciona en su informe; la directora de dicho plantel llega tarde y en otras no asiste. Por lo que, derivo dicho documento, a fin que su despacho tome las acciones, correspondientes de acuerdo a Ley.

Del análisis del Informe N°005-2017-GRSM/DRESM-UGEL-T/UAGL/D de fecha 02 de junio del 2017, donde la Lic. Jenny Rosario Valdiviezo Grandez y el personal administrativo Wilmer Rengifo Pérez, remiten el informe de visita, señalando que hoy a las 09:00am me apersone a la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, para entregar el oficio del taller descentralizado que se realizara este fin de semana, al llegar a la I.E le encontré al señor Wilmer Rengifo Pérez, saliendo de esta, quien también fue a dejar un documento y me comunico que la docente no se encontraba, de inmediato me acerque a verificar, y efectivamente habia ausentismo de estudiantes y de la docente. También me acerque a preguntar a algunos pobladores que por alli pasaban y nadie sabia porque no hay clases, por lo que de inmediato regrese a comunicar dicha situación.

Del análisis del Informe N°004-2017-GRSM/DRESM-UGEL-T/UAGL/D, de fecha 02 de junio del 2017, donde la Lic. Jenny Rosario Valdiviezo Grandez, remite el informe de visita de acompañamiento. Siendo las 07:30am del jueves 23 de marzo, me apersone a la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, a realizar la primera visita diagnostica, constatando que la docente llego a las 08:15am y que no hubo presencia de estudiantes, por lo que no se pudo realizar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas para valorar el nivel de desempeño de la docente, solamente se recogió información en las fichas diagnósticas, evidenciándose que no cuenta con ningún instrumento de gestión, tampoco cuenta con sus programaciones curriculares. El dia 24 de abril a las 07:30am me apersone a la I.E N°0730, de la comunidad de Chan Chan a realizar la segunda visita en aula con asesoria personalizada, la docente llego a las 08:10am, constatando que recién a las 10 de la mañana se acercaron a la I.E dos estudiantes, mientras la docente se dirigió a la Ugel a entregar sus nóminas, quienes manifestaron que llegan a esa hora porque la docente llega tarde, y también porque su mama trabaja en la noche

y no les envia temprano, en dicha visita tampoco se pudo realizar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas para valorar el nivel de desempeño de la docente porque no realizo su clase, muy por el contrario convoco a las madres de familia para conversar aprovechando mi presencia, sobre el comportamiento de sus menores hijos y para hacer saber por qué los niños llegan tarde, con la finalidad de que la I.E no sea cerrada. En cuanto a sus programaciones curriculares se pudo observar que no cuenta con PCA, Unidad de Aprendizaje y tampoco con Sesiones. La asesoria personalizada se realizó en la noche, debido a que la docente manifestó que no dispone de tiempo en horario de la tarde. El dia 17 de mayo del 2017, a las 07:15am nuevamente me apersoné a la I.E para realizar la tercera visita en aula con asesoria personalizada, tampoco pude registrar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas para valorar el nivel de desempeño de la docente, porque no hizo clases y solamente encontré a 4 estudiantes, a quienes se limitó dar una ficha practica aproximadamente a las 11:00am y realizar dictado hasta la 1 de la tarde. La asesoria personalizada no se realizó debido a que a decir de ella, en ese dia no disponia de tiempo. **Conclusiones**: ya casi al culminar el primer trimestre del año escolar 2017, en el marco del programa de Acompañamiento Rural Multigrado Monolingüe, a la que pertenece la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, no se ha podido realizar ninguna observación participante según el protocolo establecido. De acuerdo a la nómina se evidencia que existen 5 estudiantes, pero según las visitas realizadas, se pudo constatar que solamente asisten a la I.E regularmente 3 estudiantes y un niño con evidentes necesidades educativas especiales, que asiste esporádicamente, que no recibe la atención educativa adecuada, de acuerdo a su condición. Según el protocolo pedagógicamente esta situación afecta al programa y al cumplimiento de las metas establecidas, asi como administrativamente por la asignación presupuestal equivalente a 40 horas a una docente que no justifica su labor, considerando que dentro del mismo circuito 20, al que pertenece dicha I.E, existe otra I.E multigrado con sobre carga de estudiantes, como es el caso de la I.E 0022 – Las Flores, que cuenta con un aula con 25 estudiantes pertenecientes a dos grado. **Sugerencias**: se sugiere a la Ugel Tocache realizar el cierre temporal de la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, debido a que no cuenta con la cantidad suficiente de estudiantes asistentes. Sugerir a los padres del menor con evidentes necesidades especiales matricularle en el CEBE Fredy Aliaga Cárdenas y sea el SANEE de dicha institución la que evalúe y determine en su oportunidad y dada las condiciones su inclusión en una I.E de EBR. Considerando que la docente Audrey Violeta Martinez Serrano de dicha I.E forma parte del circuito 20 y siendo registrada en la base de datos de la plataforma SIGMA del MINEDU, se sugiere destacarla a la I.E 0022 – Las Flores a fin de no perder el presupuesto y la plaza asignada en el marco del programa Acompañamiento Rural Multigrado Monolingüe y no perjudicar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel de Ugel y MINEDU. Es todo lo que informa en honor a la verdad.

Del análisis del Acta de Reunión, en la comunidad de Chan Chan, en la I.E N°0730, llegue a dicha institución a las 07:30am, y encontré cerrado, espere y la docente llego a las 08:10am, en el dialogo con la docente le pregunte cual es el motivo del porque no hay estudiantes, ella me dijo que los padres les envian tarde, porque se duermen mucho y trabajan en la noche. Alas 09:10am se apersono a la I.E el profesor Cesar Rios, quien vino a comunicarle a la docente que debe llevar urgente sus nóminas a la Ugel, ya que si no lo hace de inmediato quedara omisa. La profesora de inmediato agarro sus nóminas y me dijo que al espere, y que se va a la Ugel. Aprox. a las 10:00am se acercó al aula un niño, a las 10:15 otra niña, en dialogo con ellos, dijeron que ellos si llegan temprano, pero que la profesora siempre llega tarde; luego alistaron sus cosas, y dijeron que se van, yo les pregunte porque tendrían que irse, ellos respondieron que cada vez que

llegan tarde, la profesora les dice mejor que se vayan a su casa; yo les propuse ir a conversar con sus padres para saber el motivo de sus tardanza, ellos se negaron, porque aducen que a su mama no le gusta que vayan personas extrañas a su casa. Luego me acerque a entrevistar a algunos padres de la comunidad, ellos aducen que la profesora en caso de que tenga alguna falta por la mañana, es porque se va a la Ugel, y ella lo recupera en horario de la tarde, y que tal vez no haya niños, porque la profesora llega muy tarde a matricular, pero que si es responsable en recuperar sus clases. De regreso al aula encontré a tres padres o madres de familia, de inmediato realizamos una reunión, en lo que una mama aduce que no ha sido responsable en enviar temprano a sus dos hijos, porque ella trabaja en la noche; pero que se compromete a ser responsable y enviar temprano a sus hijos, ya que no quiere que el colegio se cierre; la docente Violeta Martinez Serrano dio algunas pautas sobre el comportamiento de sus hijos y la responsabilidad como padres; mi persona también hizo un proceso de reflexión con la madre, ella se comprometió a mejorar, asumiendo compromisos, los niños también se comprometieron a ayudar a su mama y a levantarse temprano. Siendo las 12:45 del dia 24 de abril, se dio por concluido la reunión, pasando a firmar los presentes.

Del análisis del Acta de Reunión, en la comunidad de Chan Chan, siendo las 07:30am del 23 de marzo, visite la I.E, para la visita diagnostica, constatando que no hubo presencia de estudiantes y que la docente todavia está realizando la matricula, por lo que no se pudo realizar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas en el cuaderno de campo, para evaluar el nivel de desempeño de la docente; ante tal situación, solo se aplicaron las fichas de recojo de información, quedando pendiente una próxima visita, a fin de lograr la meta prevista. Siendo las 12:30pm se dio por concluida la visita. Firma la docente Audrey Violeta Martinez Serrano y la acompañante Jenny R. Valdiviezo Grandez.

Del análisis del Acta de Visita a la I.E N°0730, de fecha 03.05.17, en compañia de la señora Mercedes Barrios y el profesor Fidel Vega, a cargo de la profesora Audrey Violeta Martinez Serrano. La institución es focalizada por el programa de Acompañamiento Rural y es visitada por la profesora Jenny Valdiviezo Grandez. Al solicitarle documentos pedagógicos (sesión de aprendizaje, unidad de aprendizaje), la profesora manifiesta que por el apuro se olvidó de traerlos y se quedaron en casa. Manifiesta que tiene todo en regla y que la próxima vez que la visitemos podrá presentar todo lo que se le solicite. Posterior a ello, al mes siguiente una comitiva de la Ugel Tocache, teniendo conocimiento de las ausencias y tardanzas de la profesora, de las falencias pedagógicas, decide ir nuevamente a la I.E el dia 06 de junio del 2017, dicho grupo conformado por la señora Luzania Jara Acuña – Jefa de Recursos Humanos, Mercedes Barrios – Jefa de Racionalización y el profesor Fidel Vega – Especialista en Educación, donde manifiestan: visitamos la I.E N°0730 (nuevamente) y no encontramos a la profesora, y el aula está cerrada con candado.

Del análisis de la Ficha de Monitoreo de fecha 14 de junio del 2017, realizada por el Especialista en Educación, el profesor Daniel Tello Hidalgo, quien detecto: 6 alumnos matriculaos en total distribuidos entre los gados de 2do, 3ro, 4to y 5to, no hay alumnos de 1er y 6to grado matriculados, en la fecha de visita asistió 1 estudiante que cursa el 3er grado (Liley Sánchez San Martin); además, no tiene organizado sus espacios limpios y seguros (Aprendes Saludable); no cuenta con el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar; no cuenta con el Plan de Tutoria y Orientación Educativa, tanto de la I.E Y del aula; no está haciendo uso de la plataforma virtual y está registrada (SISEVE); muestra su Plan Anual, Unidades Didácticas, Sesiones de Aprendizaje, se debe elaborar de acuerdo a las disposiciones del MINEDU, teniendo en cuenta las

sugerencias impartidas por los especialistas y el acompañante PELA. Siendo la 1:00pm dimos por culminada la presente, dimos las recomendaciones a la docente de la I.E N°0730 del sector Chan Chan (directora Audrey Violeta Martínez Serrano. Del comentario del Monitor: hay que ordenar nuestros documentos de Gestión Escolar; hay que ambientar nuestra aula de clase, de acuerdo a las especificaciones del MINEDU; hay que elaborar nuestros planes de ambiente, convivencia y disciplina escolar, plan de TOE, PEI, PATMA, Municipio Escolar y buscar estrategias de enseñanza de los alumnos. Comprometiéndose la docente a cumplir con las recomendaciones de su supervisor, profesor Daniel Tello Hidalgo; cumplir hasta la segunda semana de julio, y espero la orientación administrativa – técnica pedagógica, para elaborar mi desempeño que redunde en beneficio del estudiante.

Del análisis de la Ficha de Monitoreo de fecha 10 de noviembre del 2017, que en atención al plan especifico N°06, con la finalidad de monitorear y acompañar a la Gestión Escolar por segunda vez (visita planificada, previo dialogo con la directora de la I.E Audrey Violeta Martinez Serrano, que también hace la labor de docente de aula, de los grado de 2do, 3ero, 4to y 5to), en el nivel primaria como indicamos lineas arriba, en dialogo democrático acordamos que recién se aplicaria la fecha de monitoreo y acompañamiento a las 12:40pm a fin de no interrumpir las horas efectivas de clase en aula, de 08:15 a 12:40pm, mi persona recibió los documentos de gestión escolar y gestión pedagógica, se monitoreo la parte externa de la I.E, áreas libres, servicios higiénicos, comedor escolar, etc; y en la parte interna la observación del desarrollo de la sesión de aprendizaje; cabe indicar, siendo las 12:40pm se inició el trabajo propiamente dicho, aplicando la ficha de monitoreo y acompañamiento, previa corroboración con la ficha aplicada en la primera visita el 14.06.17, observando lo siguiente: no tiene organizado sus espacios libres y saludables (áreas libres), pero los servicios higiénicos están limpios y saludables; no está utilizando el ambiente destinado para el comedor escolar, por los desperfectos de la chapa de la puerta; no cuenta con el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar; en lo referente a las asistencia de los alumnos de acuerdo a la nómina oficial de matrícula, la misma que está registrada al SIAGIE, de 06 alumnos, asistieron el día de hoy 10.11.17, solamente 04 alumnos que pertenecen al 2do y 3er grado. No cuenta con plan Tutorial de aula ni de la I.E; no está registrada en la plataforma (SISEVE). Mejorar la Programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de Aprendizaje, de acuerdo a lo dispuesto por el MINEDU, para lo cual debe solicitar apoyo educativo al especialista de la Ugel Tocache, monitor PELA y director de AGP de la jurisdicción Tocache. Siendo las 02:20pm se da por concluida la reunión de trabajo. Los comentarios del monitor: hay que reestructurar y actualizar sus instrumentos de Gestión Escolar (PEL, PATMA, R.I, etc); hay que actualizar y adecuar a su realidad sus programaciones anuales, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, etc; dar funcionamiento al comedor escolar. Por lo que la docente se compromete a cumplir todas las recomendaciones de la supervisión en la orientación administración técnico pedagógico; desde ya mi agradecimiento al feje por su orientación dada a mi persona.

Del análisis del Acta de Visita de fecha 13 de noviembre del 2017, siendo las 07:15am, nos dirigimos a la I.E N°0730 "Virgen de las Mercedes" – Tocache, para realizar la entrevista y verificar la asistencia y puntualidad de la directora/profesora Audrey Violeta Martinez Serrano; además de corroborar las estrategias de enseñanza y la gestión escolar, con presencia de la profesora Rocio Esquivel Núñez y la secretaria técnica Milagros del Pilar Morales Ruiz de la CPPADD, que al llegar nos dimos con la ingrata sorpresa de que la I.E se encontraba

cerrada y no había ningún alumno, ni docente en aula. Siendo las 07:45am del mismo día, se da por concluida la visita.

Que, dentro del marco de la politica educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomia en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Politica del Estado Art. 13º "*la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo*", el Art 16º establece que "*El Estado coordina la politica educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.*", haciendo ello un derecho eminentemente humanistico, que está incumpliendo su función en su centro de trabajo del mencionado Director.

Que, se hace referencia a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial en su Articulo 40° deberes del servidor, literal *a) "Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular adicional"*, literal *b) Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a su formación integral (...)"*, literal *c) "Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia"*. En consecuencia para el presente caso se configura el **Artículo 48° cese temporal**, literal **a) "Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa"**, concordante con el articulo 82° Cese Temporal del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, correspondiéndole la sanción de cese temporal; de la ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial.

Que, contrastando con las normativas legales tales como: **La ley de la Reforma Magisterial – Ley N°29944**, de su **artículo 48°**, literal ***"a) "Causar perjuicio al estudiante y/o institución educativa",*** concordante con el articulo 82° Cese Temporal, numeral 82.1 del Reglamento D.S N°004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU de la Ley de la Reforma Magisterial.

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, asi como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del dia siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) dias hábiles adicionales.

001158

SE RESUELVE:

Artículo 1º: INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en contra de la Directora/profesora **AUDREY VIOLETA MARTÍNEZ SERRANO**, al encontrarse evidencias de tener falencias en la enseñanza pedagógica, debido a las observaciones diversas y reiteradas por su monitor, y no justificar sus inasistencias y tardanzas a su centro de labores, en agravio de los alumnos de la Institución Educativa N°0730 "Virgen de las Mercedes" - Tocache, vulnerando el artículo **48°**, literal "***a) "Causar perjuicio al estudiante y/o institución educativa",*** conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además con su Artículo 40° **Deberes**, literal **a), b) y c).** Concordante con el artículo 82° Cese Temporal, numeral 82.1 del Reglamento D.S N°004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo **99º inciso 1** del **Reglamento D.S Nº 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial Nº 29944**, concordante con los artículos 18° y 20° de la **Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.**

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DEGESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

MPMR/D-UGEL-T
MPMR/Sec. Téc

Tocache, 31 de Mayo de 2018.

PLIEGO DE CARGOS N° 004-2018-GRSM/DRE-UGEL-T/CPPADD

FORMULADO A DOÑA: **AUDREY VIOLETA MARTÍNEZ SERRANO**, docente de la II.EE N°0730 "Virgen de las Mercedes", jurisdicción de la provincia de Tocache, Región San Martin.

I. **REFERENCIA**:

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos de la UGEL Tocache de conformidad con la RD UGEL-T Nº ..001158....., se está efectuando una investigación sobre presuntos actos de **CAUSAR PERJUICIO AL ESTUDIANTE Y/o II.EE**, a consecuencia de lo cual se han establecido hechos que se hace de su conocimiento, para que realice las aclaraciones y comentarios respectivos, debidamente sustentados, a fin de determinar las responsabilidades pertinentes, y en aplicación del artículo **100º** del **Reglamento Decreto Supremo Nº 004-2013-ED**, de la **Ley de Reforma Magisterial Nº 29944**; El término de presentación de absolución de cargos es de cinco (05) días hábiles contados a partir del dia siguiente de la notificación de la Resolución de Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario.

II. **TRANSCRIPCIÓN**:

Se ha determinado que en su condición de docente de la II.EE N°0730 "Virgen de las Mercedes", jurisdicción de la provincia de Tocache, Región San Martin, para que realice los descargos correspondientes y adjunte las pruebas que considere conveniente, frente a los siguientes hechos:

Con Nota de Coordinación N°315-2017-GRSM-DRE/UGEL-T/UAGL de fecha 05 de junio del 2017, el Mg. Carlos Pereyra Araujo, remite informes presentados por la profesora Jenny Valdiviezo Grandez, la misma que viene informando sobre su visita diagnóstico, realizado a la I.E 0730, en las fechas que menciona en su informe; la directora de dicho plantel llega tarde y en otras no asiste. Por lo que, derivo dicho documento, a fin que su despacho tome las acciones, correspondientes de acuerdo a Ley.

Del análisis del Informe N°005-2017-GRSM/DRESM-UGEL-T/UAGL/D de fecha 02 de junio del 2017, donde la Lic. Jenny Rosario Valdiviezo Grandez y el personal administrativo Wilmer Rengifo Pérez, remiten el informe de visita, señalando que hoy a las 09:00am me apersone a la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, para entregar el oficio del taller descentralizado que se realizara este fin de semana, al llegar a la I.E le encontré al señor Wilmer Rengifo Pérez, saliendo de esta, quien también fue a dejar un documento y me comunico que la docente no se encontraba, de inmediato me acerque a verificar, y efectivamente habia ausentismo de estudiantes y de la docente. También me acerque a preguntar a algunos pobladores que por allí pasaban y nadie sabía porque no hay clases, por lo que de inmediato regrese a comunicar dicha situación.

Del análisis del Informe N°004-2017-GRSM/DRESM-UGEL-T/UAGL/D, de fecha 02 de junio del 2017, donde la Lic. Jenny Rosario Valdiviezo Grandez, remite el informe de visita de acompañamiento. Siendo las 07:30am del jueves 23 de marzo, me apersone a la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, a realizar la primera visita diagnostica, constatando que la docente llego a las 08:15am y que no hubo presencia de estudiantes,

por lo que no se pudo realizar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas para valorar el nivel de desempeño de la docente, solamente se recogió información en las fichas diagnósticas, evidenciándose que no cuenta con ningún instrumento de gestión, tampoco cuenta con sus programaciones curriculares. El dia 24 de abril a las 07:30am me apersone a la I.E N°0730, de la comunidad de Chan Chan a realizar la segunda visita en aula con asesoria personalizada, la docente llego a las 08:10am, constatando que recién a las 10 de la mañana se acercaron a la I.E dos estudiantes, mientras la docente se dirigió a la Ugel a entregar sus nóminas, quienes manifestaron que llegan a esa hora porque la docente llega tarde, y también porque su mama trabaja en la noche y no les envía temprano, en dicha visita tampoco se pudo realizar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas para valorar el nivel de desempeño de la docente porque no realizo su clase, muy por el contrario convoco a las madres de familia para conversar aprovechando mi presencia, sobre el comportamiento de sus menores hijos y para hacer saber por qué los niños llegan tarde, con la finalidad de que la I.E no sea cerrada. En cuanto a sus programaciones curriculares se pudo observar que no cuenta con PCA, Unidad de Aprendizaje y tampoco con Sesiones. La asesoría personalizada se realizó en la noche, debido a que la docente manifestó que no dispone de tiempo en horario de la tarde. El día 17 de mayo del 2017, a las 07:15am nuevamente me apersoné a la I.E para realizar la tercera visita en aula con asesoria personalizada, tampoco pude registrar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas para valorar el nivel de desempeño de la docente, porque no hizo clases y solamente encontré a 4 estudiantes, a quienes se limitó dar una ficha practica aproximadamente a las 11:00am y realizar dictado hasta la 1 de la tarde. La asesoría personalizada no se realizó debido a que a decir de ella, en ese dia no disponia de tiempo. **Conclusiones**: ya casi al culminar el primer trimestre del año escolar 2017, en el marco del programa de Acompañamiento Rural Multigrado Monolingüe, a la que pertenece la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, no se ha podido realizar ninguna observación participante según el protocolo establecido. De acuerdo a la nómina se evidencia que existen 5 estudiantes, pero según las visitas realizadas, se pudo constatar que solamente asisten a la I.E regularmente 3 estudiantes y un niño con evidentes necesidades educativas especiales, que asiste esporádicamente, que no recibe la atención educativa adecuada, de acuerdo a su condición. Según el protocolo pedagógicamente esta situación afecta al programa y al cumplimiento de las metas establecidas, así como administrativamente por la asignación presupuestal equivalente a 40 horas a una docente que no justifica su labor, considerando que dentro del mismo circuito 20, al que pertenece dicha I.E, existe otra I.E multigrado con sobre carga de estudiantes, como es el caso de la I.E 0022 – Las Flores, que cuenta con un aula con 25 estudiantes pertenecientes a dos grado. **Sugerencias**: se sugiere a la Ugel Tocache realizar el cierre temporal de la I.E N°0730 de la comunidad de Chan Chan, debido a que no cuenta con la cantidad suficiente de estudiantes asistentes. Sugerir a los padres del menor con evidentes necesidades especiales matricularle en el CEBE Fredy Aliaga Cárdenas y sea el SANEE de dicha institución la que evalúe y determine en su oportunidad y dada las condiciones su inclusión en una I.E de EBR. Considerando que la docente Audrey Violeta Martinez Serrano de dicha I.E forma parte del circuito 20 y siendo registrada en la base de datos de la plataforma SIGMA del MINEDU, se sugiere destacarla a la I.E 0022 – Las Flores a fin de no perder el presupuesto y la plaza asignada en el marco del programa Acompañamiento Rural Multigrado Monolingüe y no perjudicar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel de Ugel y MINEDU. Es todo lo que informa en honor a la verdad.

Del análisis del Acta de Reunión, en la comunidad de Chan Chan, en la I.E N°0730, llegue a dicha institución a las 07:30am, y encontré cerrado, espere y la docente llego a las 08:10am, en el dialogo con la docente le

pregunte cual es el motivo del porque no hay estudiantes, ella me dijo que los padres les envían tarde, porque se duermen mucho y trabajan en la noche. Alas 09:10am se apersono a la I.E el profesor Cesar Ríos, quien vino a comunicarle a la docente que debe llevar urgente sus nóminas a la Ugel, ya que si no lo hace de inmediato quedara omisa. La profesora de inmediato agarro sus nóminas y me dijo que al espere, y que se va a la Ugel. Aprox. a las 10:00am se acercó al aula un niño, a las 10:15 otra niña, en dialogo con ellos, dijeron que ellos si llegan temprano, pero que la profesora siempre llega tarde; luego alistaron sus cosas, y dijeron que se van, yo les pregunte porque tendrían que irse, ellos respondieron que cada vez que llegan tarde, la profesora les dice mejor que se vayan a su casa; yo les propuse ir a conversar con sus padres para saber el motivo de sus tardanza, ellos se negaron, porque aducen que a su mama no le gusta que vayan personas extrañas a su casa. Luego me acerque a entrevistar a algunos padres de la comunidad, ellos aducen que la profesora en caso de que tenga alguna falta por la mañana, es porque se va a la Ugel, y ella lo recupera en horario de la tarde, y que tal vez no haya niños, porque la profesora llega muy tarde a matricular, pero que si es responsable en recuperar sus clases. De regreso al aula encontré a tres padres o madres de familia, de inmediato realizamos una reunión, en lo que una mama aduce que no ha sido responsable en enviar temprano a sus dos hijos, porque ella trabaja en la noche; pero que se compromete a ser responsable y enviar temprano a sus hijos, ya que no quiere que el colegio se cierre; la docente Violeta Martínez Serrano dio algunas pautas sobre el comportamiento de sus hijos y la responsabilidad como padres; mi persona también hizo un proceso de reflexión con la madre, ella se comprometió a mejorar, asumiendo compromisos, los niños también se comprometieron a ayudar a su mama y a levantarse temprano. Siendo las 12:45 del día 24 de abril, se dio por concluido la reunión, pasando a firmar los presentes.

Del análisis del Acta de Reunión, en la comunidad de Chan Chan, siendo las 07:30am del 23 de marzo, visite la I.E, para la visita diagnostica, constatando que no hubo presencia de estudiantes y que la docente todavía está realizando la matricula, por lo que no se pudo realizar la observación participante, ni registrar las situaciones pedagógicas en el cuaderno de campo, para evaluar el nivel de desempeño de la docente; ante tal situación, solo se aplicaron las fichas de recojo de información, quedando pendiente una próxima visita, a fin de lograr la meta prevista. Siendo las 12:30pm se dio por concluida la visita. Firma la docente Audrey Violeta Martínez Serrano y la acompañante Jenny R. Valdiviezo Grandez.

Del análisis del Acta de Visita a la I.E N°0730, de fecha 03.05.17, en compañía de la señora Mercedes Barrios y el profesor Fidel Vega, a cargo de la profesora Audrey Violeta Martínez Serrano. La institución es focalizada por el programa de Acompañamiento Rural y es visitada por la profesora Jenny Valdiviezo Grandez. Al solicitarle documentos pedagógicos (sesión de aprendizaje, unidad de aprendizaje), la profesora manifiesta que por el apuro se olvidó de traerlos y se quedaron en casa. Manifiesta que tiene todo en regla y que la próxima vez que la visitemos podrá presentar todo lo que se le solicite. Posterior a ello, al mes siguiente una comitiva de la Ugel Tocache, teniendo conocimiento de las ausencias y tardanzas de la profesora, de las falencias pedagógicas, decide ir nuevamente a la I.E el día 06 de junio del 2017, dicho grupo conformado por la señora Luzania Jara Acuña – Jefa de Recursos Humanos, Mercedes Barrios – Jefa de Racionalización y el profesor Fidel Vega – Especialista en Educación, donde manifiestan: visitamos la I.E N°0730 (nuevamente) y no encontramos a la profesora, y el aula está cerrada con candado.

Del análisis de la Ficha de Monitoreo de fecha 14 de junio del 2017, realizada por el Especialista en Educación, el profesor Daniel Tello Hidalgo, quien detecto: 6 alumnos matriculaos en total distribuidos entre

los gados de 2do, 3ro, 4to y 5to, no hay alumnos de 1er y 6to grado matriculados, en la fecha de visita asistió 1 estudiante que cursa el 3er grado (Liley Sánchez San Martin); además, no tiene organizado sus espacios limpios y seguros (Aprendes Saludable); no cuenta con el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar; no cuenta con el Plan de Tutoría y Orientación Educativa, tanto de la I.E Y del aula; no está haciendo uso de la plataforma virtual y está registrada (SISEVE); muestra su Plan Anual, Unidades Didácticas, Sesiones de Aprendizaje, se debe elaborar de acuerdo a las disposiciones del MINEDU, teniendo en cuenta las sugerencias impartidas por los especialistas y el acompañante PELA. Siendo la 1:00pm dimos por culminada la presente, dimos las recomendaciones a la docente de la I.E N°0730 del sector Chan Chan (directora Audrey Violeta Martínez Serrano. Del comentario del Monitor: hay que ordenar nuestros documentos de Gestión Escolar; hay que ambientar nuestra aula de clase, de acuerdo a las especificaciones del MINEDU; hay que elaborar nuestros planes de ambiente, convivencia y disciplina escolar, plan de TOE, PEI, PATMA, Municipio Escolar y buscar estrategias de enseñanza de los alumnos. Comprometiéndose la docente a cumplir con las recomendaciones de su supervisor, profesor Daniel Tello Hidalgo; cumplir hasta la segunda semana de julio, y espero la orientación administrativa – técnica pedagógica, para elaborar mi desempeño que redunde en beneficio del estudiante.

Del análisis de la Ficha de Monitoreo de fecha 10 de noviembre del 2017, que en atención al plan especifico N°06, con la finalidad de monitorear y acompañar a la Gestión Escolar por segunda vez (visita planificada, previo dialogo con la directora de la I.E Audrey Violeta Martínez Serrano, que también hace la labor de docente de aula, de los grado de 2do, 3ero, 4to y 5to), en el nivel primaria como indicamos lineas arriba, en dialogo democrático acordamos que recién se aplicaría la fecha de monitoreo y acompañamiento a las 12:40pm a fin de no interrumpir las horas efectivas de clase en aula, de 08:15 a 12:40pm, mi persona recibió los documentos de gestión escolar y gestión pedagógica, se monitoreo la parte externa de la I.E, áreas libres, servicios higiénicos, comedor escolar, etc; y en la parte interna la observación del desarrollo de la sesión de aprendizaje; cabe indicar, siendo las 12:40pm se inició el trabajo propiamente dicho, aplicando la ficha de monitoreo y acompañamiento, previa corroboración con la ficha aplicada en la primera visita el 14.06.17, observando lo siguiente: no tiene organizado sus espacios libres y saludables (áreas libres), pero los servicios higiénicos están limpios y saludables; no está utilizando el ambiente destinado para el comedor escolar, por los desperfectos de la chapa de la puerta; no cuenta con el Comité de Convivencia y Disciplina Escolar; en lo referente a las asistencia de los alumnos de acuerdo a la nómina oficial de matricula, la misma que está registrada al SIAGIE, de 06 alumnos, asistieron el dia de hoy 10.11.17, solamente 04 alumnos que pertenecen al 2do y 3er grado. No cuenta con plan Tutorial de aula ni de la I.E; no está registrada en la plataforma (SISEVE). Mejorar la Programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de Aprendizaje, de acuerdo a lo dispuesto por el MINEDU, para lo cual debe solicitar apoyo educativo al especialista de la Ugel Tocache, monitor PELA y director de AGP de la jurisdicción Tocache. Siendo las 02:20pm se da por concluida la reunión de trabajo. Los comentarios del monitor: hay que reestructurar y actualizar sus instrumentos de Gestión Escolar (PEL, PATMA, R.I, etc); hay que actualizar y adecuar a su realidad sus programaciones anuales, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, etc; dar funcionamiento al comedor escolar. Por lo que la docente se compromete a cumplir todas las recomendaciones de la supervisión en la orientación administración técnico pedagógico; desde ya mi agradecimiento al feje por su orientación dada a mi persona.

Del análisis del Acta de Visita de fecha 13 de noviembre del 2017, siendo las 07:15am, nos dirigimos a la I.E N°0730 "Virgen de las Mercedes" – Tocache, para realizar la entrevista y verificar la asistencia y puntualidad

de la directora/profesora Audrey Violeta Martinez Serrano; además de corroborar las estrategias de enseñanza y la gestión escolar, con presencia de la profesora Rocio Esquivel Núñez y la secretaria técnica Milagros del Pilar Morales Ruiz de la CPPADD, que al llegar nos dimos con la ingrata sorpresa de que la I.E se encontraba cerrada y no habia ningún alumno, ni docente en aula. Siendo las 07:45am del mismo dia, se da por concluida la visita.

Que, dentro del marco de la politica educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Politica del Estado Art. 13º "*la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo*", el Art 16º establece que "*El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.*", haciendo ello un derecho eminentemente humanistico, que está incumpliendo su función en su centro de trabajo del mencionado Director.

Que, se hace referencia a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial en su Articulo 40° deberes del servidor, literal *a) "Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular adicional"*, literal *b) Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomia, identidad, creatividad y participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a su formación integral (...)"*, literal *c) "Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia"*. En consecuencia para el presente caso se configura el **Artículo 48° cese temporal**, literal **a) "Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa"**, concordante con el articulo 82° Cese Temporal del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, correspondiéndole la sanción de cese temporal; de la ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial.

Que, contrastando con las normativas legales tales como: **La ley de la Reforma Magisterial – Ley N°29944**, de su **articulo 48°**, literal "***a) "Causar perjuicio al estudiante y/o institución educativa",*** concordante con el articulo 82° Cese Temporal, numeral 82.1 del Reglamento D.S N°004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU de la Ley de la Reforma Magisterial.

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) dias hábiles contados a partir del dia siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) dias hábiles adicionales.

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones otorgadas, recomienda **INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** en contra de la Directora/profesora **AUDREY VIOLETA MARTÍNEZ SERRANO**, al encontrarse evidencias de tener falencias en la enseñanza pedagógica, debido a las observaciones diversas y reiteradas por su monitor, y no justificar sus inasistencias y tardanzas a su centro de labores, en agravio de los alumnos de la Institución Educativa N°0730 "Virgen de las Mercedes" - Tocache, vulnerando el artículo **48°**, literal ***"a) "Causar perjuicio al estudiante y/o institución educativa",*** conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además con su Artículo 40° **Deberes**, literal **a), b) y c).** Concordante con el artículo 82° Cese Temporal, numeral 82.1 del Reglamento D.S N°004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU de la Ley de la Reforma Magisterial.

MPMR/Sec.Tec.
CPPAD-D

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE
Comité Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de Docentes

Milagros del Pilar Morales Ruiz
ABOGADA
SECRETARIA TECNICA